Atto di costituzione di pegno su bene mobile

Riferimento delle parti: LIT-GRI/PEG-10-28

Tra

LITORIVA COMPONENTI S.P.A., con sede in Viadana (MN), via dell'Artigianato 14, capitale sociale euro 2.400.000 interamente versato, C.F. e P.IVA 02914760206, iscritta al registro delle imprese di Mantova, R.E.A. MN-241866, in persona dell'amministratore delegato dott. Enrico Malavasi, munito dei necessari poteri in forza della delibera consiliare del 4 ottobre 2028, di seguito "il costituente",

e

GRISOLARA FORNITURE S.R.L., con sede in Pegognaga (MN), via Emilia Nord 88, capitale sociale euro 100.000 interamente versato, C.F. e P.IVA 02177340208, iscritta al registro delle imprese di Mantova, R.E.A. MN-198744, in persona dell'amministratore unico sig. Pietro Grisolara, di seguito "il creditore",

Premesso che

a) fra le parti è in essere dal 2018 un rapporto di fornitura continuativa di componenti meccanici, minuterie e boccole, regolato dalle condizioni generali del creditore e da ordini periodici del costituente, con pagamento a sessanta giorni data fattura;

b) risultano scadute e non pagate le fatture emesse dal creditore nel corso dell'anno 2027 elencate nell'Allegato A al presente atto, per un importo complessivo in capitale di **euro 96.000,00**, relative a forniture eseguite fra il febbraio e il maggio 2027;

c) con lettera del 18 settembre 2028 il creditore ha comunicato l'intenzione di sospendere le forniture e di agire per il recupero delle somme di cui alla premessa b), chiedendo la costituzione di una garanzia reale sui beni strumentali del costituente;

d) il costituente ha interesse alla prosecuzione delle forniture, necessarie al funzionamento della linea 2 dello stabilimento di Viadana, e ha dichiarato di non essere in condizione di corrispondere immediatamente le somme di cui alla premessa b);

e) le parti intendono pertanto costituire un pegno sul bene mobile individuato all'articolo 3, a garanzia del credito di cui alla premessa b), senza alcuna modificazione del credito medesimo;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 — Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Sono allegati: l'Allegato A, elenco delle fatture costituenti il credito garantito; l'Allegato B, verbale di consegna in custodia e di apposizione del contrassegno; l'Allegato C, scheda tecnica e fotografie del bene.

Articolo 2 — Credito garantito

Il pegno è costituito a garanzia del credito del creditore verso il costituente per capitale di euro 96.000,00, portato dalle fatture dell'anno 2027 elencate nell'Allegato A, oltre agli interessi di mora maturati e maturandi ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e alle spese necessarie per la conservazione del bene e per l'escussione della garanzia, entro il limite complessivo di euro 110.000,00.

Il credito garantito è quello esistente alla data del presente atto e non comprende le fatture emesse nell'anno 2028, per le quali resta ferma la disciplina ordinaria del rapporto di fornitura.

Articolo 3 — Oggetto del pegno

Il costituente costituisce in pegno a favore del creditore il seguente bene mobile di propria esclusiva proprietà: centro di lavorazione a controllo numerico a cinque assi **MC-44**, matricola 44/0219, anno di costruzione 2022, potenza installata 42 kW, completo di magazzino utensili a 40 posizioni, tavola rotante e quadro di comando, iscritto nel registro dei beni strumentali del costituente al n. 218, ubicato nello stabilimento di Viadana, via dell'Artigianato 14, campata C.

Il bene è identificato dalla scheda tecnica e dalle fotografie di cui all'Allegato C.

Articolo 4 — Consegna, custodia e conservazione

Il bene è consegnato in custodia al sig. Renzo Pavesi, titolare dell'omonima impresa di manutenzioni industriali con sede in Viadana, via Trento 9, C.F. PVSRNZ71C14E897K, designato da entrambe le parti quale terzo custode, che accetta sottoscrivendo il verbale di cui all'Allegato B.

Il bene resta collocato nella campata C dello stabilimento, entro area delimitata da barriera fissa, contrassegnata con targhetta metallica riportante il riferimento del presente atto e chiusa a chiave. Le chiavi dell'area sono consegnate al custode, che ne cura l'accesso. Il costituente concede al creditore e al custode il diritto di accesso all'area nei giorni lavorativi, con preavviso di ventiquattro ore, per la verifica dello stato del bene.

Il bene non può essere utilizzato, spostato, smontato, sottoposto a interventi che non siano di ordinaria manutenzione conservativa, né locato o dato in uso a terzi, se non con il consenso scritto del creditore. Le spese di custodia, pari a euro 250,00 mensili, sono a carico del costituente.

Articolo 5 — Effetti sul credito garantito

La costituzione del pegno non produce alcun effetto novativo, estintivo o modificativo, nemmeno parziale, del credito garantito, che resta liquido, esigibile e immediatamente dovuto per l'intero.

Con il presente atto non è convenuto, né eseguito, alcun pagamento, alcuna datio in solutum, alcuna imputazione, dilazione, abbuono o rinuncia, e non è attribuita al creditore alcuna facoltà di trattenere il bene in luogo dell'adempimento.

Articolo 6 — Escussione

In caso di mancato pagamento del credito garantito, il creditore può procedere alla vendita del bene nelle forme dell'art. 2797 c.c., previa intimazione al costituente a mezzo posta elettronica certificata con termine di cinque giorni.

È esclusa ogni forma di appropriazione diretta del bene da parte del creditore. Il ricavo netto della vendita è imputato prima alle spese, poi agli interessi, poi al capitale; l'eventuale eccedenza è restituita al costituente entro dieci giorni.

Articolo 7 — Assicurazione

Il costituente mantiene in essere, con oneri a proprio carico, la polizza incendio e rischi diversi n. 4471/AR di Assicurazioni Rivalta S.p.A., estendendone il vincolo a favore del creditore per il valore del bene e trasmettendone appendice entro quindici giorni dalla data del presente atto.

Articolo 8 — Dichiarazioni e garanzie del costituente

Il costituente dichiara e garantisce che il bene è di sua esclusiva proprietà, acquistato con fattura n. 908 del 28 marzo 2022 di Mecfond S.p.A., interamente pagata; che non è oggetto di contratti di locazione finanziaria, patti di riservato dominio, sequestri, pignoramenti o altri vincoli; che non è stato agevolato con contributi pubblici che ne limitino la disponibilità; e che non sussistono cause di prelazione a favore di terzi.

Articolo 9 — Prosecuzione delle forniture

Il creditore, per la durata del presente atto e fermo il diritto di escussione, si impegna a dare corso agli ordini del costituente alle condizioni di prezzo del listino in vigore e con le condizioni di pagamento in essere, salva la facoltà di richiedere il pagamento anticipato per i singoli ordini di importo superiore a euro 60.000,00. Il presente impegno non comporta alcuna rinuncia in ordine al credito garantito.

Articolo 10 — Spese, registrazione, comunicazioni e foro

Le spese del presente atto, comprese quelle di autentica, registrazione e custodia, sono a carico del costituente. Le comunicazioni fra le parti avvengono presso i rispettivi domicili digitali risultanti dal registro delle imprese. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Tribunale di Mantova.

Letto, confermato e sottoscritto.

Viadana, 10 ottobre 2028

Per Litoriva Componenti S.p.A. — l'amministratore delegato, dott. Enrico Malavasi

Per Grisolara Forniture S.r.l. — l'amministratore unico, sig. Pietro Grisolara

Autenticazione delle sottoscrizioni: io sottoscritto dott. Giovanni Battista Arrivabene, notaio in Mantova, iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di Mantova, Brescia e Cremona, attesto che le sottoscrizioni che precedono sono state apposte in mia presenza il giorno dieci ottobre duemilaventotto, in Viadana, via dell'Artigianato 14, dai signori sopra indicati, da me identificati personalmente e della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo. Repertorio n. 24.118, raccolta n. 16.902. Registrato all'Agenzia delle entrate, ufficio di Mantova, il 12 ottobre 2028 al n. 8114, serie 1T.

Allegato A — Fatture costituenti il credito garantito

Fattura	Data	Scadenza	Importo in capitale EUR
214	12/03/2027	11/05/2027	38.000,00
356	09/05/2027	08/07/2027	33.500,00
402	31/05/2027	30/07/2027	24.500,00
		Totale	**96.000,00**

Allegato B — Verbale di consegna in custodia e di apposizione del contrassegno

Il giorno 10 ottobre 2028, alle ore 15.20, nello stabilimento di Viadana, via dell'Artigianato 14, campata C, alla presenza del sig. Pietro Grisolara per il creditore, del dott. Enrico Malavasi e del capo officina sig. Fausto Lodrini per il costituente, e del custode sig. Renzo Pavesi, si è proceduto:

1. alla verifica dello stato del centro di lavorazione MC-44, matricola 44/0219, riscontrato funzionante, completo degli accessori elencati nell'Allegato C e privo di danni visibili;
2. alla delimitazione dell'area mediante barriera fissa e cancello con serratura, con consegna delle due chiavi al custode;
3. all'apposizione della targhetta metallica n. 44/PEG recante il riferimento LIT-GRI/PEG-10-28;
4. all'annotazione del vincolo nel registro dei beni strumentali del costituente, al n. 218, con la dicitura «bene costituito in pegno, atto del 10 ottobre 2028»;
5. al distacco dell'alimentazione elettrica della macchina e alla chiusura del quadro di comando.

Si dà atto che alla data odierna il bene non è stato venduto, ceduto, permutato né consegnato al creditore in proprietà, e che nessuna somma è stata corrisposta dal costituente al creditore in questa sede.

Letto e sottoscritto alle ore 16.05.

Il custode, sig. Renzo Pavesi — per il creditore, sig. Pietro Grisolara — per il costituente, dott. Enrico Malavasi e sig. Fausto Lodrini